



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN PB. SUDIRMAN SEBELAH TIMUR GOR No. 20 TELP. (0338) 672155 Faks. (0338) 679155
SITUBONDO (68312)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 488/431.218/2018
TENTANG
KODE ETIK KHUSUS APARATUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Kode Etik Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Majelis Kode Etik Khusus Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Seluruh Aparatur di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di **Situbondo**
Pada tanggal **28 Maret 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO**



Drs. YUGROHO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NP. 19720517 199201 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bpk. Bupati Situbondo;
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Bpk. Inspektur Kabupaten Situbondo.

KODE ETIK APARATUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

A. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
4. Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan butir-butir korps dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Terlapor adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.
9. Tindakan Administrasi adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10. Hadiah/Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
11. Suap adalah suatu bentuk perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat dengan maksud yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.
12. Tim Penegak Kode Etik adalah alat kelengkapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo yang bertugas menegakkan kode etik.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
2. Menjaga perilaku dan martabat Pegawai dan Pemerintah Daerah;
3. Mencegah tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kepentingan publik; dan
4. Meningkatkan reputasi Pegawai dan Pemerintah Daerah.

C. KODE ETIK

Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo berkomitmen sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara/daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara/daerah, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

D. KODE ETIK KHUSUS

Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan pelayanan prima berkomitmen sebagai berikut:

1. Proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerjanya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

E. PELANGGARAN KODE ETIK

1. SANKSI

- a. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administrasi;
- b. Penetapan sanksi moral ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Sidang Majelis Kode Etik;
- c. Penetapan sanksi moral memuat dengan jelas Kode Etik yang dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan;
- d. Penetapan Sanksi Moral disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian;
- e. Sanksi moral berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik;
- f. Sanksi moral dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan;
- g. Derajat pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan dicantumkan dalam rekomendasi;
- h. Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup di hadapan pejabat yang berwenang;
- i. Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi;
- j. Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf i dibedakan menjadi secara terbuka terbatas dan secara terbuka.

LAMPIRAN II Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Situbondo
Nomor : **188/ 488 /431.218/2018**
Tanggal : **28 Maret 2018**

**MAJELIS KODE ETIK KHUSUS APARATUR
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

A. MAJELIS KODE ETIK

1. Dalam rangka menegakkan Kode Etik aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, Kepala Dinas membentuk Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik;
2. Keanggotaan Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud angka (1) terdiri atas:

Ketua : Kepala Dinas.
Sekretaris : Sekretaris Dinas.
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu;
2. Kepala Bidang Penanaman Modal;
3. Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan;
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
6. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

B. TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KODE ETIK

1. TUGAS MAJELIS KODE ETIK

- a. Melakukan Sidang Majelis Kode Etik untuk memutuskan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pegawai;
- b. Menyampaikan keputusan Sidang Majelis kepada pejabat yang berwenang.

2. WEWENANG MAJELIS KODE ETIK

- a. Memanggil Pelapor, Pengadu, Terlapor, dan Saksi untuk didengarkan keterangannya;
- b. Meminta keterangan kepada Pelapor, Pengadu, Terlapor dan Saksi terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Terlapor;
- c. Memutuskan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memutuskan sanksi sesuai dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Terlapor;
- e. Merekomendasikan sanksi moral atau tindakan administratif.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO**



DR. NUGROHO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NP. 19720517 199201 1 001

2. HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR

2.1. HAK

Setiap pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik berhak:

- a. Mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
- b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. Mendapatkan perlindungan; dan
- d. Mendapatkan salinan berita acara persidangan.

2.2. KEWAJIBAN

Setiap pelapor dugaan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

- a. Memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menjaga kerahasiaan laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- c. Memenuhi semua panggilan;
- d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. Menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. Memberikan identitas secara jelas.

3. HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR

3.1. HAK

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berhak:

- a. Menerima salinan berkas laporan dan/atau pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) kerja harus sebelum sidang dilaksanakan;
- b. Mengajukan pembelaan;
- c. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- d. Menerima salinan keputusan sidang.

3.2. KEWAJIBAN

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

- a. Memenuhi semua panggilan;
- b. Menghadiri sidang;
- c. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- e. Berlaku sopan selama persidangan.



**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK APARATUR
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

A. PENANGANAN LAPORAN

1. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat Pegawai ASN bekerja;
2. Laporan akan ditindaklanjuti apabila laporan yang didukung dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari Pelapor;
3. Terhadap setiap laporan yang disertai bukti dan identitas Pelapor Majelis Kode Etik akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik atau tidak;
4. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik, maka Majelis Kode Etik akan melaksanakan sidang.

B. PEMANGGILAN

1. Terhadap Terlapor akan dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik untuk dilakukan sidang;
2. Pemanggilan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja;
3. Pemanggilan dilakukan dengan menggunakan Surat Panggilan;
4. Dalam hal telah dilakukan pemanggilan dan Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Kode Etik melaksanakan sidang tanpa kehadiran terlapor;
5. Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
6. Dalam melaksanakan sidang Majelis Kode Etik menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

C. PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan yang dihadiri oleh Pelapor atau Pengadu, Terlapor dan Sanksi;
2. Terlapor yang diperiksa wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik;
3. Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya;
4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Terlapor;
5. Dalam hal Terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dengan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani;
6. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga).

D. PUTUSAN

1. Majelis Kode Etik berhak memutuskan atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
2. Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
3. Apabila Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang;
4. Sanksi dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik;
5. Putusan Sidang Majelis Kode Etik dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan penjatuan sanksi;
6. Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang, tetap menandatangani keputusan sidang;
7. Putusan Sidang Majelis Kode Etik bersifat final.

8. Pernyataan tidak setuju dituangkan dalam Berita Acara Sidang;
9. Majelis Kode Etik merekomendasikan tindakan administrasi kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan Terlapor termasuk ke dalam pelanggaran disiplin Pegawai ASN;
10. Putusan Sidang Majelis Kode Etik disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan oleh Majelis Kode Etik;
11. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Sidang sebagai rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO**



Drs. NUGROHO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001